



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 517/14

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעים: 1. קרוב מרדכי
2. קרוב מרי
מרחוב לוחמי גליפולי 56 תל אביב

- נ ג ד -

הנתבעים: 1. ירקוני שמואל
2. ירקוני בלה
רחוב ארלוזורוב 43 חולון

ה ח ל ט ה

1. הצדדים הינם בעלי דירות בבית ברחוב לוחמי גליפולי 56 תל אביב.
 2. התובעים עותרים לקבלת פיצוי בסך של 22,500 ₪ בגין נזקים עקב מטרדים שגורמים להם שוכרי דירת הנתבעים. בכלל האמור נטען כי נגרם מטרד עשן וריח בשל עישון שוכר דירת הנתבעים ונגרמו בהקשר זה נזקים ממוניים ונזקים בריאותיים, נגרמו נזקים בשל מטרדים תברואתיים עקב שקיות אשפה של השוכרים, נגרמו נזקים בשל מטרדי בטחון עקב התנהלות השוכרים בנוגע לדלת הכניסה הראשית לבית, נגרמים מטרדי לכלוך, רעש ואסתטיקה עקב התנהלות השוכרים ברכוש המשותף, ואף נשמעו איומים כלפי התובעים. לטענת התובעים הנתבעים אחראים לשיפויים בגין הנזקים והמטרדים מכח היותם בעלי הדירה בה גרים השוכרים ומכח אי מניעת המטרדים על אף התראות והודעות.
 3. לאחר שבחנתי את כתב התביעה הגעתי למסקנה כי אין למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתובענה. ויודגש, מצאתי מקום ליתן החלטה זו כבר עתה, עוד בטרם הומצאה לנתבעים, על מנת לקדם את ההליך ולחסוך בהוצאות מיותרות לתובעים (שאינם מיוצגים).
 4. סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969.
- בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 לחוק וקבעו כי אין להרחיב את פירושו. כך נקבע בד"נ 20/73 שמע נגד סדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז): "סעיף 72 לחוק המקרקעין...מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות". על פי הלכה הפסוקה גם עילת המטרד איננה בסמכותו של המפקח (וכמוה גם עילות נוספות כגון היפר חובה חקוקה) (ראה ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 517/14

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

העולה מכך הוא כי משרצה המחוקק להעניק למפקח סמכות לדון בעילה מסוימת, עשה זאת באופן מפורש ומכאן, כאשר עילות אחרות אינן מוגדרות במפורש בחוק המקרקעין, הן אינן בסמכותו של המפקח.

תקנה 78 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011 אמנם מחילה את תקנות סדר הדין האזרחי בשינויים המחויבים על סדרי הדין בפני המפקח בכל ענין שלא נקבעה לגביו הוראה אחרת בחוק או בתקנות המקרקעין. אולם אין בכוחו של מחוקק המשנה אשר התקין את התקנה הנ"ל להעניק למפקח סמכות עניינית שלא ניתנה לו בחוק המקרקעין על ידי המחוקק הראשי.

5. עילת התביעה בהליך דנן מוגדרת, במפורש, מכח עוולת המטרד (ר' למשל סעיפים 3, 8, 12, 15 ו-16 לכתב התביעה).

גם הסעדים הנתבעים במסגרת התובענה – פיצויים בגין נזקים כספיים ובריאותיים עקב מטרדי ריח (סעיף 6 לכתב התביעה), פיצוי בגין נזקים עקב מפגעים תברואתיים (סעיפים 10 ו-11 לכתב התביעה), פיצויים בגין מפגעים בטחוניים (סעיף 14 לכתב התביעה), כולם עניינם פיצויים נזיקיים בגין ביצוע עוולת המטרד הנטענת. סעד של פיצוי בגין נזקים, מעצם טיבו וטבעו, עילתו נזיקית. במיוחד כאשר מדובר בסעד של פיצוי המחייב שומה והערכה, בודאי בנוגע לנזקים בריאותיים.

6. כאמור, עילת התביעה היחידה במסגרת פקודת הנזיקין [נוסח חדש], בה ניתנה למפקח סמכות עניינית מקבילה לזו של בית משפט שלום, היא עילה בעוולה של הסגת גבול. ביתר העוולות שבפקודת הנזיקין אין מפקח על רישום מקרקעין מוסמך עניינית לדון. הסעדים המבוקשים כאמור אינם קשורים לעוולה של הסגת גבול, שממילא לא נטענה.

7. בסיכומו של דבר אין די בעובדה כי המדובר בבית משותף ובסכסוך בין בעלי דירות בו כדי להקנות סמכות למפקח על רישום מקרקעין שעה שלא הוקנתה לו הסמכות לדון בסכסוך במסגרת החוק. למעט עילות נזיקיות כאמור, כתב התביעה אינו מגלה ולו עילה אחת מבין העילות הנתונות לסמכותו העניינית של המפקח על סעיף 72 לחוק המקרקעין, בין עילה על פי הוראות הדין ובין על פי תקנון הבית. ויוער, ממילא אין בהוראות התקנון המצוי כדי להביא לחיוב נזיקי בתשלום פיצויים, אלא, לכל היותר, לחיוב בצוי עשה (שלא נתבקשו כלל כאן).

8. מכתב התביעה עולה כי טענות התובעים מופנות כנגד עוולות שמבצעים שוכרי דירת הנתבעים - ה"ה דרעי. לבד מהעובדה כי תידרש הכרעה בשאלת האחריות הנזיקית העקיפה של הנתבעים לעוולות שוכרי דירתם, הרי שנכון הוא כי הסכסוך דנן יתברר בפני הערכאה המוסמכת לדון גם בטענות כנגד המעוולים הישירים (ר' סעיף 73 לחוק המקרקעין).

9. לאור האמור לעיל אני קובע כי אינני מוסמך לדון בתובענה דנן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 517/14

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

10. בפסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בת"א ע"י כב' השופטת חיות ב-ע"א 1730/99 צ.ה.ד. בע"מ ואח' נ. יום טוב בע"מ (לא פורסם) נקבע כי למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות להעביר תביעות לבית משפט השלום: "בנסיבות אלה, לא היה מקום לדחות (ע"י המפקח, א.ס.) את העתירה החילונית שהעלו המערערות והיה זה מן הראוי להעתר לה ולהעביר את התביעות שבנדון לבית משפט השלום המוסמך, על מנת שהמערערות תוכלנה להביא את תביעותיהן בפניו".

חיזוק לעמדות אלה נמצא במאמרה של כב' נשיאת בתי משפט השלום במחוז תל אביב - יפו, השופטת עדנה בקנשטיין, במאמרה "הלא יעבירו עוד?", עלי משפט כרך ה' מרץ 2006 (תשס"ו), 7.

לאור האמור לעיל, ובהתאם להחלטה שניתנה בבית המשפט המחוזי בתל אביב ע"י כב' השופט ד"ר קלינג בת"א (ת"א) 1098/01 פיק נכסים בע"מ נגד נציגות הבית המשותף תק – מח 2002 (2) 3071, למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות בהתאם להוראות סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984, להעביר תביעה, שאינה בסמכותו, לבית המשפט המוסמך.

11. לאור האמור לעיל, ולאור היות הסמכות לדון בתובענה נתונה לבית משפט אחר, אני מורה, בהתאם לסעיף 79(א) הנ"ל, על העברת התביעה לדיון לבית-משפט השלום בתל אביב המוסמך לדון בה.

12. מאחר והחלטתה זו ניתנה על יסוד כתב התביעה ועוד בטרם זה הומצא לנתבעים, אין צו להוצאות.

ככל שיידרש תשלום אגרה בבית משפט השלום לצורך ניהול ההליך שם, אני מורה כי תושב לתובעים האגרה ששולמה בעת פתיחת ההליך דנן במלואה, לאחר הגשת טפסים מתאימים למזכירות לשכת המפקח לרבות המצאת אישור בדבר תשלום האגרה בבית המשפט כאמור.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה בלישכתי בתאריך כ"ט אב תשע"ד, 25 אוגוסט 2014, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב